법제처 국가법령정보센터 · 법률 제20312호 (2025. 2. 1. 시행)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 (발췌·전문)

소관부처: 공정거래위원회 (전자거래감시팀) | 공공누리 제1유형

제1장 총칙 및 전자상거래 사업자의 의무

제1조(목적) 이 법은 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제13조(신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공) ① 통신판매업자는 소비자가 계약체결 전에 재화등에 대한 거래조건을 정확하게 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적절한 방법으로 표시·광고하거나 고지하여야 한다.
1. 재화등의 공급자 및 판매자에 관한 사항
2. 재화등의 명칭·종류·소재·치수(실측 사이즈)·색상 및 내용
3. 재화등의 가격(할인 전 정상가, 쿠폰 적용가 및 배송비를 구분하여 표시)
4. 재화등의 공급방법 및 공급시기(물류센터 출고 예정일 및 배송 소요기간)
5. 청약철회등의 기한·행사방법·효과 및 반품비용 부담에 관한 사항

제15조(재화등의 공급 등) ① 통신판매업자는 소비자가 청약을 한 날부터 7일 이내에 재화등의 공급에 필요한 조치를 하여야 하고, 소비자가 재화등을 공급받기 전에 미리 재화등의 대금을 전부 또는 일부 지급한 경우(선지급식 통신판매)에는 소비자가 그 대금을 지급한 날부터 3영업일 이내에 재화등의 공급을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
② 통신판매업자는 청약을 받은 재화등을 공급하기 곤란하다는 것을 알았을 때에는 지체 없이 그 사유를 소비자에게 알려야 하고, 선지급식 통신판매의 경우에는 소비자가 그 대금을 지급한 날부터 3영업일 이내에 환급하거나 환급에 필요한 조치를 하여야 한다.

제2장 청약철회 및 반품·환불 기준 (제17조·제18조)

제17조(청약철회등) ① 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 다음 각 호의 기간(거래당사자가 다음 각 호의 기간보다 긴 기간으로 약정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 당해 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다.

1. 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 단, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일(단순변심에 의한 반품·청약철회)
2. 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 당해 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내(표시·광고 상이 또는 오배송·불량에 의한 반품·청약철회)

② 소비자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 제1항에 따른 청약철회등을 할 수 없다. 다만, 통신판매업자가 제6항에 따라 청약철회등이 불가능한 재화등에 그 사실을 포장이나 상품 상세페이지에 표시하지 아니한 경우에는 제2호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우에도 청약철회등을 할 수 있다.

1. 소비자에게 책임 있는 사유로 재화등이 멸실되거나 훼손된 경우. 다만, 재화등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외한다.
2. 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우(의류·패션잡화의 세탁, 수선, 외부 착용 흔적 또는 향수·오염 부착을 포함한다)
3. 시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우
4. 복제가 가능한 재화등의 포장을 훼손한 경우
5. 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 재화등으로서 청약철회등을 인정하면 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 소비자의 서면(전자문서 포함) 동의를 받은 경우

법제처 국가법령정보센터 · 법률 제20312호 (2025. 2. 1. 시행)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 (발췌·전문)

소관부처: 공정거래위원회 (전자거래감시팀) | 공공누리 제1유형

제3장 청약철회의 효과 및 다크패턴 금지 (제18조·제21조의2)

제18조(청약철회등의 효과) ① 소비자는 제17조제1항 또는 제3항에 따라 청약철회등을 한 경우에는 이미 공급받은 재화등을 반환하여야 한다.
② 통신판매업자는 재화등을 반환받은 날부터 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급하여야 한다. 이 경우 통신판매업자가 소비자에게 재화등의 대금 환급을 지연한 때에는 그 지연기간에 대하여 연 100분의 15의 지연배상금율을 곱하여 산정한 지연배상금(이하 "지연배상금"이라 한다)을 지급하여야 한다.
⑨ 제17조제1항제1호(단순변심)에 따른 청약철회등의 경우 공급받은 재화등의 반환에 필요한 비용(왕복배송비)은 소비자가 부담하며, 통신판매업자는 소비자에게 청약철회등을 이유로 위약금이나 손해배상을 청구할 수 없다.
⑩ 제17조제1항제2호(표시·광고 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우)에 따른 청약철회등의 경우 재화등의 반환에 필요한 비용은 통신판매업자가 전액 부담한다.

제21조의2(온라인 인터페이스 운영에 있어서의 눈속임 상술 금지) 전자상거래를 하는 사업자 또는 통신판매업자는 재화등의 거래와 관련하여 소비자의 착오나 부주의를 유발하여 비합리적인 지출이나 의사결정을 유도하는 다음 각 호의 행위(온라인 다크패턴)를 하여서는 아니 된다.
1. 재화등의 구매에 드는 총비용이 아니라 일부 금액만 첫 화면에 표시하고 결제 단계에서 추가 비용을 순차적으로 공개하는 행위
2. 종전 거래가격이나 정가를 허위로 부풀려 할인율을 과장 표시하거나, 실제 재고 수량과 무관하게 '품절 임박' 문구를 허위로 노출하여 구매를 압박하는 행위
3. 소비자가 이미 선택한 옵션이나 마케팅 수신 거절 의사를 반복적인 팝업으로 방해하거나 변경을 유도하는 행위